

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2046/2535

นางหลิน ทองบุญเพียร

โจทก์

นางสำราญ งามสวย

จำเลย

นางสำราญ งามสวย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าเช่า เมื่อสืบพยานโจทก์แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งสืบพยานจำเลย เพราะจำเลยไม่ยื่นบัญชีระบุพยานจำเลย ยื่นคำร้องขอยื่นบัญชี ระบุพยาน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องและพิพากษาในวันเดียวกันโดยให้จำเลยชำระเงินจำนวน 77,688 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 78,80 แผ่นที่ 2)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 63,64,65 แผ่นที่ 22)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็น  
ที่พอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ใน  
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นไม่อนุญาต ยกคำร้อง

\_\_\_\_\_

พิจารณาแล้วถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นเวลา 6 ปี มาให้เป็น  
ที่พอใจและภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ใน  
ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นไม่อนุญาต ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล ราชชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |